

СПОР О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ

Номер дела: 33-7636/2023

Суд: Санкт-Петербургский городской суд

Категория спора: Трудовой спор (незаконное увольнение, восстановление на работе)

Описание дела:

Дело № 33-7636/2023 рассмотрено Санкт-Петербургским городским судом по апелляционной жалобе на решение Кировского районного суда Санкт-Петербурга.

Судебная коллегия определила, что судом первой инстанции сделаны ошибочные выводы о соблюдении ответчиком процедуры увольнения истца.

Неисполнение работодателем обязанности, установленной пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае спора о законности увольнения работника с работы по названному основанию влечет признание судом увольнения незаконным.

Нормативно-правовое обоснование:

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата работников организации.

Согласно ст. 394 Трудового кодекса РФ, в случае признания увольнения незаконным работник должен быть восстановлен на прежней работе, и ему выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула.

В соответствии со ст. 237 Трудового кодекса РФ, моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями работодателя, возмещается в денежной форме.

Результат:

Приказ работодателя об увольнении признан незаконным. Истец восстановлен на работе. С работодателя взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 1 038 912,91 руб. и компенсация морального вреда в размере 20 000 руб.

© Татьяна Павлова, юрист в Санкт-Петербурге

Год рассмотрения: 2023